

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3483/2535

นาง ทวน ประหยัด
บริษัท น้ำตาล ไทย เอก ลัก ษณ์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241, มาตรา 369

โจทก์มอบอำนาจให้ พ. จำนองที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นประกันหนี้เงินกู้ของ ค. กับจำเลยและได้มอบต้นฉบับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จำเลยยึดถือไว้ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนจำนองถือว่าโจทก์ได้ยินยอมมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ของ ค. ที่มีต่อจำเลยเมื่อ ค. ยังเป็นหนี้จำเลยอยู่โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คืนจากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี 2524 โจทก์ทำไร่อ้อยโดยนายคิมหันต์ พลheim เป็นผู้ลงทุน มีข้อตกลงว่าโจทก์จะมาเบิกเอาปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและเงินสดไปจากนายคิมหันต์เมื่อได้อ้อยมาแล้วจะขายให้แก่นายคิมหันต์ โจทก์ได้มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1031 ตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสุวรรณคโลก จังหวัดสุโขทัย และได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจซึ่งไม่ได้กรอกข้อความให้นายคิมหันต์ ยึดถือไว้เป็นประกันโดยมีข้อตกลงว่า ถ้าโจทก์ชำระหนี้ให้แก่นายคิมหันต์ครบถ้วนแล้วนายคิมหันต์จะคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ต่อมาเมื่อต้นปี2529 โจทก์กับนาย

คิมหันต์ ได้ทำการติดบัญชีกันปรากฏว่าโจทก์เป็นหนี้นายคิมหันต์เป็นเงิน 59,048 บาท โจทก์ยินยอมชำระหนี้ให้แก่นายคิมหันต์เป็นเงิน 50,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 5,000 บาทโจทก์จะชำระภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2529 โจทก์ชำระหนี้ให้แก่นายคิมหันต์แล้ว นายคิมหันต์ไม่ยอมมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวให้โจทก์ โดยอ้างว่าได้นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปวางเป็นประกันเงินกู้ต่อจำเลย โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์คืนแล้ว จำเลยไม่ส่งมอบให้ขอให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1031ตำบลปากุมเกาะ อำเภอสุวรรณโลก จังหวัดสุโขทัย ให้แก่โจทก์หากจำเลยไม่สามารถส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์ได้ ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และขอให้ศาลมีหนังสือถึงนายอำเภอสุวรรณโลกให้ออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นลูกไร่ของนายคิมหันต์ พลheimนายคิมหันต์ได้ทำสัญญาส่งอ้อยและรับเงินมัดจำกับจำเลย โดยจำเลยจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ชาวไร่ อ้อยทุกคนที่ทำสัญญากับจำเลยเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอ้อย ค่าตัดอ้อย ค่าบรรทุกและเมื่อชาวไร่อ้อยส่งอ้อยเข้ามาในโรงงานของจำเลยก็จะมีการหักกลบลบหนี้กัน เนื่องจากโจทก์มีความต้องการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงไร่อ้อย แต่โจทก์ไม่มีสัญญากับจำเลย โจทก์จึงยอมเป็นลูกไร่ของนายคิมหันต์โดยตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงานของจำเลยในนามของนายคิมหันต์และให้นายคิมหันต์ทำสัญญาจะซื้อจะขายอ้อยและรับเงินมัดจำกับจำเลย เพื่อเป็นหลักประกันในการที่นายคิมหันต์รับเงินไปโจทก์กับพวกอีกหลายสิบคนได้ยอมมอบหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินและหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยนำไปจำนองค้ำประกันหนี้ของนายคิมหันต์ ให้จำเลยยึดถือไว้ จนกว่าหนี้ของนายคิมหันต์จะชำระหมดสิ้น นายคิมหันต์ส่งอ้อยให้โรงงานของจำเลยเมื่อหักกลบลบหนี้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2529 นายคิมหันต์เป็นหนี้จำเลยเป็นเงิน

2,459,067.16 บาทเมื่อนายคิมหันต์ยังเป็นหนี้จำเลยอยู่ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะยึดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์ไว้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1031 ตำบลปากุมเกาะ อำเภอสุวรรณคโลกจังหวัดสุโขทัย ให้โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยแถลงรับกันโดยไม่สืบพยานว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นางพยนต์ เทพสถิตย์จำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1031ตำบลปากุมเกาะ อำเภอสุวรรณคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกันหนี้เงินกู้ยืมคิมหันต์ พลเหิม กับจำเลย ตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 3 และได้มอบต้นฉบับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ให้จำเลยยึดถือไว้ และยังไม่ได้จดทะเบียนจำนอง ขณะนี้นายคิมหันต์ยังเป็นหนี้จำเลยอยู่ โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ดังกล่าวคืนแต่จำเลยไม่ยอมคืนให้ นอกจากนี้คิมหันต์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายอ้อยและรับเงินมัดจำกับจำเลยตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 5 และ6 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คืนจากจำเลยหรือไม่ เห็นว่ากรณีถือได้ว่าโจทก์ได้ยินยอมมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก) ให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ของคิมหันต์ที่มีต่อจำเลย เมื่อนายคิมหันต์ยังเป็นหนี้จำเลยอยู่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) คืนจากจำเลยได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามา นั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ